

1502287-65.2021.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... que o local é conhecido como ponto de tráfico, avistaram o veículo dirigido pelo réu e mais um homem como passageiro, então resolveram abordar. Havia um simulacro embaixo do banco do carro e também localizaram anotações do tráfico. O réu alegou que a arma era para sua segurança. O carro constava como produto de roubo em pesquisa pelo chassi. Informou que o réu disse que era ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

1502287-65.2021.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502287-65.2021.8.26.0537

2021/001634

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA ALMEIDA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS ETC.

PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA ALMEIDA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 180, "caput", do Código Penal, porque no dia 16 de novembro de 2021, por volta das 20:00 horas, na Passagem do Progresso, altura do n.º 100, Bairro Vila Nogueira, adquiriu, recebeu e conduziu, em proveito próprio ou alheio, o veículo Nissan/March, de cor branca, de placas GA02296, que sabia ser produto de crime. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia (fls. 41/43).

Não foi proposta a suspensão condicional do processo nem acordo de não persecução penal, porque o réu é reincidente (fls. 78). Recebida a denúncia em 26.11.21 (fls. 82), o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 94). Tendo em vista que em razão da pandemia (Coronavírus/Covid-19) foi instituído o Sistema de Trabalho Remoto em Primeiro Grau, bem como determinada a suspensão das audiências presenciais no período de 25 de março de 2020 a 18 de março de 2022 (Provimentos CSM n.º 2549/20, n.º 2554/20, n.º 2556/20, n.º 2560/20, n.º 2561/20, n.º 2563/20; Provimentos da Presidência n.º 2575/20, n.º 2580/20 e CSM n.º 2583/20, n.º 2587/21,

n.º 2596/21, n.º 2605/21, n.º 2612/21, n.º 2613/21, n.º 2616/21, provimento CSM n.º 2618/21, n.º 2624/21, n.º 2629/21, n.º 2645/21, n.º 2646/22 e n.º 2650/22) e considerando as diretrizes estabelecidas pelo provimento CSM n.º 2564/2020, que disciplina o retorno gradual do trabalho presencial do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, foi designada audiência virtual (Comunicado CG 284/2020, Resolução 314 do CNJ e Provimento CSM 2557/20). Na instrução criminal foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, ocorrendo desistência quanto à faltante, sendo o réu interrogado.

Após a fase do art. 402 do CPP, a Dr.ª Promotora de Justiça requereu a condenação, por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, com aumento da pena pela dupla reincidência, afastadas as substituições legais, e regime fechado. O defensor do réu requereu que seja compensada a confissão com a reincidência e aplicação da detração penal com a fixação de regime semiaberto.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial (fls. 06), o réu confessou a prática do crime. Disse que comprou o veículo em uma feira no bairro de São Mateus, sabendo que era “produto” (sic). Falou que o veículo veio com as placas trocadas e que pagou R\$ 1.000,00 por ele. Em juízo, disse que Manuel pediu para dirigir o carro até Diadema, porque o irmão dele (Francisco) tinha sofrido um acidente. Manuel falou que o carro era do amigo dele e que não sabia dirigir. Narrou que dirigiu o carro, usando o GPS. Tem um filho especial de 4 anos, não se envolve em mais nada de errado e trabalhava como motoboy. Não tinha documentos do carro e havia descoberto há alguns minutos que era produto de ilícito. Tem condenação por roubo. Nada tem contra os policiais. Manuel identificou-se como Francisco e na polícia foi descoberto que era foragido.

William (vítima do roubo), não foi ouvido fase extrajudicial nem em Juízo, posto que não foi possível contatá-lo, tendo as partes desistido de sua oitiva.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 04/05), relataram que em patrulhamento se depararam com o réu e outro homem em um veículo, os quais demonstraram certo nervosismo, pelo que resolveram abordá-los. Narraram que em pesquisas pelo emplacamento do veículo nada constou, contudo, em consultas pelo número de chassi constataram que aquele era produto de roubo (B.O n.º 1978081/2021 registrado na Delegacia Eletrônica – fls. 36/39). Disseram que o homem que estava com o réu não portava documentos e se identificou como Francisco Silva Dias. Disseram que em vistoria no veículo foi localizado um simulacro de arma de fogo sob o banco do motorista. Afirmou que o réu não apresentou documentos do carro e falou que era produto de roubo.

Diego (policial), em juízo, afirmou que o local é conhecido como ponto de tráfico, avistaram o veículo dirigido pelo réu e mais um homem como passageiro, então resolveram abordar. Havia um simulacro embaixo do banco do carro e também localizaram anotações do tráfico. O réu alegou que a arma era para sua segurança. O carro constava como produto de roubo em pesquisa pelo chassi. Informou que o réu disse que era responsável pela contabilidade do tráfico e apreenderam anotações dentro do veículo.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial Alberto. O simulacro estava no banco de passageiro.

“PROVA- Crime contra o patrimônio- Apreensão da res em poder do acusado - Inversão do ônus probante - Ocorrência:

Em tema de delito patrimonial, a apreensão da res em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca, sendo certo que a justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate condenatório” (Apelação n.º 1.294.053/7- 13.ª Câmara - j. 02.07.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, nov/02, p. 23/24).

O acusado nada alegou contra as pessoas arroladas na denúncia, pelo que não teriam motivos para incriminá-lo indevidamente. Além disso, o fato da testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

“PROVA- Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais , se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação” (Apelação n.º 1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, nov/02, p. 24).

O veículo é produto de roubo, conforme boletim de ocorrência de fls. 36/39 e foi apreendido em poder do acusado.

Considerando que o réu não tinha documentos do automóvel, ostentavam placas diversa, bem como as confissões extrajudicial e judicial, isso demonstra que sabia da procedência ilícita do bem.

Tratando-se a receptação de crime contra o patrimônio e sendo a “res” apreendida em poder do réu, ocorre a inversão do ônus da prova, incumbindo-lhe provar que a detinha lícitamente, o que não fez pelo que é caso de condenação.

Assim, diante da prova produzida impõe-se a condenação do acusado.

Assim, diante da prova produzida impõe-se a condenação do acusado, que segundo consta dos autos é reincidente (fls. 28 – proc. 5473-75.2018; fls. 28/29 – proc. 0112461-66.2017).

O art. 5.º inc. XLVI da Constituição Federal prevê que “a lei regulará a individualização da pena” e o art. 61, inc. I, do Código Penal determina que a reincidência é circunstância agravante da pena.

Conforme R.E. 723.211, Rel Min. Ricardo Lewandowski, j. 25.06.13:

“O Plenário desta Corte, no julgamento do RE453.000/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, no dia 4/4/2013, em regime de repercussão geral, julgou o mérito do tema 114 e negou provimento ao RE que alegava a inconstitucionalidade do agravamento da pena em virtude da reincidência, consolidando o entendimento de que não configura bis in idem.

“Desse modo declarou ser constitucional a aplicação do instituto da reincidência como agravante da pena em processos criminais (art. 61, I, do Código Penal)”.

Assim, a reincidência será considerada como circunstância agravante.

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Compenso a reincidência e as confissões extrajudicial e judicial, porque ambas são preponderantes, pelo que a pena permanece inalterada.

Nesse sentido:

“A compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência é admitida conforme jurisprudência, inclusive do STJ, 6.ª Turma, HC229489-RJ, j. 29.03.12, DJE de 11.04.13, sob o fundamento de que: “ambas as circunstâncias são preponderantes nos termos do art. 67 do CP: a primeira por se ater diretamente à personalidade do agente (capacidade de assumir erros e suas consequências) e a segunda por expressa previsão legal” (Código Penal Interpretado, Julio Fabbrini Mirabete, Atlas, 8.ª ed. Atualizada, 2013, p. 395).

No mesmo sentido: RJTJERGS 229/94, JCAT 83-84/745, RT 763/667 e 738/585 (esta última também do STJ) (Id.ib., p. 395/396).

A respeito recente decisão do STJ:

Processo

AgRg no REsp 1406723 / DF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL

2013/0328868-9

Relator(a)

Ministra LAURITA VAZ (1120)

Órgão Julgador

T5 - QUINTA TURMA

Data do Julgamento

22/04/2014

Data da Publicação/Fonte

DJe 30/04/2014

Ementa

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. CONCURSO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NESTA CORTE POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO ERESP N.º 1.154.752/RS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, após o julgamento do EResp n.º 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no sentido da inexistência de preponderância entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a teor do art.

67 do Código Penal, pelo que é cabível a compensação dessas circunstâncias.

2. Agravo regimental desprovido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental. Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Regina Helena Costa votaram com a Sra. Ministra Relatora.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, nos termos da Súmula 269 do STJ ("É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais"), uma vez que o réu é reincidente, mas as circunstâncias são favoráveis, pois o presente crime não envolve violência ou grave ameaça, bem como confessou nas duas fases, demonstrando arrependimento. O dia-multa à razão mínima em face da situação econômica do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO e, em consequência, CONDENO PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA ALMEIDA à pena de 01 (UM) ANO, com início no REGIME SEMIABERTO e 10 (DEZ) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 180, "caput", do Código Penal.

Considerando a redação do art. 44, §2º, do Código Penal, que a pena privativa de liberdade é igual a um ano a substituo por restritiva de direitos consistente em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, a qual é a mais adequada para reprimir o crime, não sendo caso de aplicar multa, porque incompatível com a situação financeira do acusado e em virtude das circunstâncias demonstrarem que não é suficiente. A pena restritiva de direitos terá a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída (art. 55 do Código Penal).

A substituição é cabível, pois o acusado não é reincidente em virtude da prática do mesmo crime (art. 44, §3.º, do Código Penal) e a medida é recomendável, uma vez que o presente delito não envolve violência ou grave ameaça à pessoa. Ademais, sobrevivendo condenação a pena privativa de liberdade por outro crime o juiz da execução decidirá sobre a conversão (art. 44, §5.º, do Código Penal).

Inviável o "sursis" por ser reincidente em crime doloso (art. 77, I, do Código Penal).

O acusado poderá recorrer em liberdade, uma vez que após a substituição legal foram cominadas penas de multa e restritiva de direitos. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Custas "ex lege" (Lei n.º 11.608/03).

Deixo de fixar o valor mínimo de reparação dos danos para a vítima (art. 387, inc. IV, do CPP com a redação da lei n.º 11.719/08), porque eventual prejuízo decorreu do roubo e não deste crime.

Quanto ao simulacro de arma de fogo e às placas automotivas adulteradas, apreendidos (fls. 14), já periciados (fls. 108/110 - simulacro; fls. 111/113 - placas), oficie-se desde já informando que não interessam mais aos autos, podendo ser eliminadas.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do acusado no Rol dos Culpados e providencie-se o cálculo da multa, abrindo-se vista às partes.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 07 de março de

2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA